

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005329-24.2023.4.02.5103/RJ

AGRAVANTE: ADILSON DE OLIVEIRA SOUZA (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ADILSON DE OLIVEIRA SOUZA (evento 54) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 47) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: 1) o acórdão recorrido encontra-se em consonância com recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização; 2) a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 34) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento e conversão de tempo especial em tempo comum.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 38), no qual pugna pela reforma do acórdão recorrido para que seja revista sua aposentadoria mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 04/11/1975 a 22/05/1981 e de 09/11/1981 a 13/10/1987, durante os quais trabalhou em indústria metalúrgica, no cargo de Ajustador Mecânico.

Outrossim, indicou como paradigma o Processo nº 0087388-29.2015.4.02.5106/01, julgado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, pretendendo o *“provimento do Incidente para que, sanada a divergência jurisprudencial comprovada, se defina pela possibilidade ou não de enquadramento por categoria profissional do ajustador mecânico em indústria metalúrgica, o que não corresponde à reanálise de fatos e provas, por óbvio, o que por via reflexa, permitirá, ou não, a reforma do acórdão recorrido para deferimento da revisão do benefício titularizado pelo recorrente”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 34) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, conforme trechos do acórdão que ora transcrevo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. CONTROVÉRSIA SOBRE TEMPO ESPECIAL, POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. ATIVIDADE DE AJUSTADOR MECÂNICO NÃO PREVISTA NOS ANEXOS DOS DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. EVENTUAL ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEMELHANÇA ENTRE A ATIVIDADE EXERCIDA E UMA DAS ATIVIDADES PARADIGMAS, PREVISTAS NOS ALUDIDOS DECRETOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(...)

O cargo de ajustador mecânico não está arrolado nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, para fins de reconhecimento da especialidade, por presunção ficta de nocividade, por simples enquadramento profissional.

E mais, para fins de enquadramento por analogia (ou equiparação), deveria o autor comprovar a semelhança entre a atividade exercida e uma das atividades paradigmas, previstas nos aludidos decretos, para demonstrar que foram exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a tese firmada pela TNU no julgamento do tema 198:

(...)

Com todas as vênias, apenas as anotações em CTPS, com registro de que o autor laborou como meio oficial ajustador mecânico e ajustador mecânico (Ev. 1.11, fl. 3), em estabelecimento metalúrgico, não indiciam que ele atuou na fundição, cozimento, laminação, trefilação e moldagem, em indústrias metalúrgicas de vidro, de cerâmica e de plásticos-fundidores (código 2.5.2 do Decreto de 1964), bem como não sugerem que exerceu atribuições típicas de quaisquer das outras atividades arroladas no código 2.5.1, do Decreto de 1979, a exemplo de aciaria, soldador, forneiro, lingoteiro, rebarbador, operador de tambores rotativos, etc.

Acréscase que a comparação de similitude entre as atividades exercida e paradigma deve ser feita de forma concreta e individualizada, sendo inadmissível a genérica comparação com as atribuições descritas na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) ou a adoção de presunção simples proveniente tão apenas do ramo de atividade empresarial ou do nome da empresa.

Na espécie, não foi juntado qualquer documento descritivo/profissiográfico das reais atribuições do autor enquanto meio oficial ajustador mecânico e ajustador mecânico. É dizer, não há base concreta para se fazer juízo mínimo de similitude entre as atividades exercidas e alguma outra paradigma, prevista nos aludidos decretos. O pretendido enquadramento profissional, por analogia, é, portanto, indevido e, por consequência, o recurso deve ser improvido.

(...)

Depreende-se do acórdão recorrido que a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ verificou que a ocupação da parte autora não se encontra listada nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

Ressalte-se que em hipóteses como esta, é possível o reconhecimento da especialidade do labor, por analogia, com uma das ocupações listadas nos referidos Decretos, desde que seja comprovado que as atividades exercidas pela parte autora se assemelham a alguma daquelas listadas nas aludidas normas, conforme preconizado no Tema 198 da TNU.

Entretanto, aquele Colegiado, após a análise do conjunto fático-probatório anexado aos autos, concluiu que tal comprovação não foi realizada.

Portanto, não deve prosperar o presente incidente, eis que o acórdão recorrido encontra-se consonância com entendimento expresso no Tema 198 da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

“No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a qualificação do tempo de serviço como especial a partir do emprego da analogia, em relação às ocupações previstas no Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, necessário que o órgão julgador justifique a semelhança entre a atividade do segurado e a atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a concluir que são exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A necessidade de prova pericial, ou não, de que a atividade do segurado é exercida em condições tais que admitam a equiparação deve ser decidida no caso concreto (PEDILEF 0502252-37.2017.4.05.8312/PE -Relator: Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto - Data do julgamento: 22/08/2019).”

Nesse sentido, constam os seguintes julgados:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE AUXILIAR DE ESTAMPARIA. CATEGORIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS DECRETOS REGULAMENTARES. EMPREGO DE ANALOGIA. TEMA 198. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A SIMILITUDE POR MEIO DA PROFISSIOGRAFIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM 13. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 00001295120204058302 - Relator: Juiz CAIO MOYSES DE LIMA - TNU - Data da publicação: 08/02/2024)”

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/95. TRATORISTA. ANALOGIA COM A ATIVIDADE DE MOTORISTA DE CAMINHÃO. SÚMULA 70 DA TNU. TEMA 198 TNU. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES MEDIANTE ANÁLISE DA PROFISSIOGRAFIA.. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AFASTA DA TESE FIRMADA NO TEMA 198 E DA SÚMULA 42 TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REANÁLISE COM BASE

Ademais, rever a conclusão a que chegou a Turma Recursal prolatora do acórdão recorrido sobre se as atividades laborais do autor foram exercidas em condições especiais de trabalho, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso*

Por tais razões, NEGÓ PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.